



Marcelo Camargo - Agência Brasil

Receita Federal

Receita Federal fixa critérios para créditos de PIS/Cofins em compras com entrega futura

Publicado em 06/02/2026 às 12:53  32

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

A Receita Federal definiu os critérios para apuração dos créditos de PIS e Cofins em operações de compra com entrega futura. Segundo a Solução de Consulta COSIT nº 13/2026, publicada em 6 de fevereiro de 2026, o crédito referente à aquisição pode ser apropriado no momento da emissão da nota fiscal de simples faturamento, desde que o comprador passe a ser o proprietário das mercadorias. No entanto, a exclusão do ICMS da base de cálculo desses créditos deve ocorrer apenas no mês em que houver o destaque do imposto na nota fiscal de remessa.

A dúvida foi apresentada por uma empresa que opera no regime não cumulativo e adquiriu mercadorias com entrega posterior, recebendo nota fiscal de simples faturamento (CFOP 5.922), sem destaque de ICMS, mas com incidência de PIS e Cofins. O fornecedor informou que a remessa futura será acompanhada de nova nota fiscal (CFOP 5.116), com destaque de ICMS e sem incidência das contribuições.

 [Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp](#)

Ao analisar o caso, a Receita reiterou que, conforme a legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022 e as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, o ICMS destacado na nota fiscal de saída não pode compor a base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins. Isso vale inclusive nas hipóteses de venda para entrega futura, em que a propriedade é transferida antes da efetiva circulação da mercadoria.

A decisão se apoia em entendimento anterior da própria Receita, expresso na Solução de Consulta COSIT nº 131/2024, segundo o qual, nas vendas com entrega futura, a receita do vendedor deve ser reconhecida no momento da celebração do contrato. Contudo, para fins de crédito do adquirente, o ICMS só pode ser excluído da base de cálculo das contribuições quando efetivamente destacado na nota fiscal de saída.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Solução de Consulta COSIT nº 13-2026

Data da publicação da decisão: 06/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags: [entrega futura](#) [simples faturamento](#) [nota fiscal](#) [Solução de Consulta](#)
[não cumulatividade](#) [crédito tributário](#) [PIS](#) [Cofins](#) [ICMS](#) [Receita Federal](#)

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de
2026 – Devedor
Contumaz e a Lei
Complementar nº
225/2026 (Presencial) –
17/03/2026

Tributação do
Agronegócio: Regime
Atual e Reforma
Tributária – 23/03/2026

Curso de Extensão –
Wealth Planning –
Família, Patrimônio e
Tributação: Novo
Cenário Normativo –
Turma 5 – 15/04/2026



Curso De Especialização
– Reforma Tributária: IBS
e CBS na Constituição e
na Lei Complementar –
03/03/2026



Curso de Especialização
em Imposto de Renda
das Empresas (CSLL e
Normas de
Contabilidade – IFRS) –
Turma – 14 – 10/03/2026



Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026

Notícias Relacionadas

Receita Federal

170

**Incorporadoras não
podem abater valor não
restituído no RET,
confirma Receita**

6 de outubro de 2025

Receita Federal

149

**ICMS-Difal pode ser
excluído da base do PIS e
da Cofins, decide
Receita Federal**

26 de setembro de 2025

Receita Federal

15

**Receita nega isenção de
IR sobre pagamento de
igreja a pastor com
doença grave**

19 de agosto de 2025



Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191



Receita

Federal

TIT-SP

Uso